

პროფესიული ეთიკის კოდექსები და მათი გამოყენების მნიშვნელობა

შალვა ლაზარიშვილი
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

ნებისმიერი ცივილიზებული საზოგადოების ყოველდღიური ფუნქციონირება დამოკიდებულია სხვადასხვა პროფესიის მატარებელ ადამიანთა მიერ ამ პროფესიით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების რეალიზების პროცესზე. არანაკლები მნიშვნელობა აქვს პროფესიული საქმიანობის შესრულების ხარისხობრივ მაჩვენებელსაც და იმ მორალურ-ეთიკურ ფარგლებს, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს საზოგადოებრივი პროფესიის მატარებელი ამა თუ იმ ინდივიდის საქმიანობა. რიგი პროფესიების, განსაკუთრებით კი ადამიანთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გავლენის მქონე საქმიანობის მიმართ, არსებობს განსაკუთრებული ინტერესი და საზოგადოებრივი მოთხოვნა, რომ ამგვარი პროფესიების მატარებელ ინდივიდთა ქცევა იყოს გამოკვეთილად რეგლამენტირებული და არსებობდეს საზოგადოებრივი ქცევის განმსაზღვრელი ის გარკვეული ნორმები, რომელთა შესაბამისად უნდა მოქმედებდეს ამა თუ იმ პროფესიის მატარებელი. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროფესიული ეთიკის კოდექსები, რომელთა მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს დაანესოს ცალკეულ პროფესიის მატარებელ ადამიანთა ჯგუფის საქმიანობის ის ეთიკური ფარგლები, რომელთა შესაბამისად, მაგრამ არა იმპერატიული ვალდებულებით, უნდა წარმართოს შესაბამის პროფესიონალთა საქმიანობა.

საკვანძო სიტყვები: ეთიკა, კოდექსი, პროფესიული ეთიკის კოდექსი.

PROFESSIONAL CODES OF ETHICS AND THEIR APPLICATION

Shalva Lazariashvili
PhD student of GTU

SUMMARY

Daily life of every civilized society depends upon the process of execution of specific rights and obligations being carried out by particular professionals. Quality of such performance is of decisive value, likewise the importance of their adherence to the ethical framework which determines the overall efficiency of performance of certain professionals. There is special interest and public demand that those professions that have a direct impact and effect on lives of individuals or over welfare of a broader society, need to be more delimited and put in some moral framework serving as a guidance for

performance of such professionals. The professional ethic codes serve to the very purpose to determine the moral outlines, not an imperative obligation, according to which, all related professionals should perform.

key-words: ethics, Code, Professional Code of Ethics.

* * * *

ყველა ქვეყნის ცხოვრებაში უდიდესი ადგილი უკავია სხვადასხვა საზოგადოებრივი სამსახურების სწორ და გამართულ ფუნქციონირებას, ისევე როგორც ამ სამსახურებში დასაქმებულ ადამიანთა პროფესიული საქმიანობის მართლზომიერების დონეს. თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს და საზოგადოების კულტურულ-ეთიკური განვითარების პირობებში არ არსებობს საპატივსაცემო ან პრივილეგირებული პროფესიები - საზოგადოებრივი კეთილდღეობისკენ მიმართული ყველა სამსახური წარმოადგენს თანაბარი ღირებულების და მნიშვნელობის შრომას, როგორც სოციალური, ისე სამართლებრივი სტატუსით. თუმცა ამასთანავე ცნობილია, რომ ყველა პროფესიის მიმართ არ მოქმედებს და არ არის სავალდებულო ისეთი მექანიზმის არსებობა როგორიცაა პროფესიული ეთიკის კოდექსები. პროფესიული ეთიკის სტანდარტების არსებობა უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ გარკვეულ პროფესიებთან დაკავშირებით არსებობს შედარებით დიდი მოთხოვნები და ტრადიციულად, სავალდებულო ეთიკური სტანდარტების არსებობა დამახასიათებელია სწორედ იმგვარი კატეგორიის პროფესიებისათვის, რომლებსაც ყველაზე მეტი შეხება აქვთ და შეუძლიათ გავლენა იქონიონ ცალკეული ინდივიდის ან ადამიანთა ჯგუფის ბედზე, ისევე როგორც ფართო საზოგადოების კეთილდღეობაზე. შესაბამისად, ისეთი საქმიანობა, როგორიცაა მედიცინა, განათლების, სამხედრო და სასამართლო სისტემა, პოლიცია, ჟურნალისტიკა და ა.შ. წამოადგენენ პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობის ტრადიციულ სფეროებს.

პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა, რამდენადაც ისინი აწესებენ ეთიკის იმ ზოგად, საერთო სტანდარტებს, რომელთაც უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული პროფესიის მქონე ყველა ადამიანის ქცევა. პროფესიული ეთიკის კოდექსები წარმოადგენს პრინციპებისა და წესების ერთობლიობას, რომელიც განსაზღვრავს ცალკეული სოციალური ინსტიტუტის დამოკიდებულებას საზოგადოების მიმართ, ისევე როგორც ამავე ორგანიზაციის მუშაკთა დამოკიდე-

ბულებას თავად ინსტიტუტის და ერთმანეთის მიმართ¹. ისევე როგორც ყველა საზოგადოებრივ ინსტიტუტში, საჯარო უწყებებში დასაქმებული ინდივიდი ყოველდღიურ საქმიანობისას ხშირად დგება არასტანდარტული, არაორდინალური სიტუაციის წინაშე, როდესაც პროფესიის მქონე ადამიანს უხდება გააკეთოს არჩევანი სწორ ან არასწორ ქცევას შორის და სწორედ ეთიკის კოდექსები წარმოადგენს ინდივიდის შთაგონებისა და მორალური ნახალისების იმ ეფექტურ საშუალებას, რომელიც პროფესიას ეხმარება აწარმოოს თავისი საქმიანობა დარგში მოღვაწე სხვა ადამიანების ან ფართო საზოგადოებრივი მოლოდინის შესაბამისად.

ეჭვგარეშეა, პროფესიული ეთიკის კოდექსი ვერ იქნება და არ შეიძლება ჩაითვალოს მკაცრად რეგლამენტირებული ქცევის წესების ერთობლიობად, მაგრამ იგი არის იგივე პროფესიის ადამიანთა დეკლარირებული განაცხადი და ქცევის წესების ის ორიენტირი, რომელიც გარშემოც უნდა აიგოს იგივე პროფესიის მქონე სხვა ინდივიდების გადანყვებითებათა მიღება და სავარაუდო ქმედება ანალოგიური სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში. პროფესიული კოდექსის ამოცანაა პროფესიული ეთიკის ნორმებისადმი ერთგულებისა და მაღალზნეობრივი ღირებულებების განმტკიცება, სამსახურებრივი მოვალეობების მიმართ პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღრმავება. ეთიკის კოდექსის არსებობა ეხმარება პროფესიის მქონე ინდივიდს განსაზღვროს სწორი და მორალურად მართებული ქმედება, ამ პროფესიის რეალიზების პროცესში წარმოქმნილ კონკრეტულ გარემოებების ან მორალურ დილემებთან დაკავშირებით. პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობა არის იმის დემონსტრაცია, რომ პროფესიასთან დაკავშირებული ეთიკურ ფასეულობებს ენიჭება პრიორიტეტული მდგომარეობა პროფესიულ ინტერესებთან მიმართებაში.

ფართო გაგებით, ნებისმიერ ქვეყანაში საჯარო სამსახურის ეთიკის კოდექსის არსებობა წამოადგენს სახელმწიფო მხრიდან კულტურული, სოციალური და პროფესიული ფასეულობების დემონსტრირებას და აწესებს ქცევის მორალურ სტანდარტებს ინდივიდუალურ საჯარო მოხელის დონეზე. ეთიკის კოდექსის არსებობა ეხმარება თავად საჯარო ინსტიტუტის ფუნქციონირებას და საზოგადოების ნდობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას, რამდენადაც სამსახურებრივი ეთიკის დარღვევის ცალკეული გამოვლინების შემთხვევაში, ორგანიზაციას გააჩნია რეაგირების ქმედითი ბერკეტი, რომელიც ემსახურება ერთი მხრივ კონკრეტული დარღვევის აღმოფხვრის ღონისძიებებს, ისევე მსგავსი გადაცდომების სამომავლო პრევენციას. ეთიკის კოდექსი, განსაკუთრებით კი წერილობითი ფორმით არსებული დოკუმენტი, იმ გარემოების მიუხედავად, რომ

ის არ წარმოადგენს არამართლზომიერი ქცევის პრევენციის აბსოლუტურ გარანტიას, იგი მაინც ახდენს გარკვეულ ზემოქმედებას მოხელეთა საქმიანობაზე, აწესებს რა საჯარო სექტორში საქმიანობასთან დაკავშირებულ მორალურ სტანდარტებს და ეთიკურ ჩარჩოებს.

მსოფლიო პრაქტიკაში საჯარო სამსახურის ეთიკის კოდექსები არ არის შეზღუდული ეთიკის სტანდარტების განსაზღვრის მასშტაბით - იგი შესაძლოა შეიცავდეს როგორც ეთიკური სტანდარტების მხოლოდ ზოგად დეკლარაციას, ისევე ითვალისწინებდეს მეტად დეტალიზებულ, ქცევის ინდივიდუალურ დონეზე სახელმძღვანელო ნორმებს. საჯარო სამსახურის ეთიკის კოდექსის „მასშტაბი“, ისევე როგორც მისი პრაქტიკული რეალიზების დონე განისაზღვრება ინდივიდუალურად - კონკრეტული სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების ან საზოგადოების დაინტერესების დონის შესაბამისად. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ან რეგიონის მიხედვით ეთიკური სტანდარტების მიმართ ინდივიდუალური დამოკიდებულების გათვალისწინებით, საჯარო სამსახურის ერთიანი კოდექსის შემუშავების დროს მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნას საჯარო მართვის სისტემების ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტები.

ამასთანავე, ეთიკის კოდექსის შინაარსთან ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მისი გამოყენების საკითხი საჯარო მოხელის ყოველდღიურ საქმიანობაში - საჯარო სამსახურის ეთიკის ერთიანი კოდექსი შეიძლება განიხილებოდეს როგორც უბრალო ადმინისტრაციული ფორმალობა, რომელიც შესრულება წარმოადგენს მხოლოდ ეფემერულ ადმინისტრაციულ ვალდებულებას, ან შესაძლოა იგი გახდეს პრაქტიკული, დინამიური და ეფექტური სახელმძღვანელო გადანყვებითების მიღების პროცესში. არსებობს მოსაზრება, რომ საჯარო ორგანიზაცია ვალდებულია გააჩნდეს ეთიკის კოდექსი იმ გარემოების მიუხედავად - აქვს თუ არა ამ კონკრეტულ ინსტიტუტს ანალოგიური კოდექსის ქონის იურიდიული ვალდებულება (S. Gilman, J. Ladd). ეთიკის კოდექსის არსებობა თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც შიდა პროცედურების რეგულირებისთვის, ისე წარმოადგენს კორპორატიულ ფასეულობათა დეკლარირების ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებას. საჯარო სამსახურის ეთიკის კოდექსი შესაძლოა გახდეს სწორედ ის ძირითადი ორიენტირი, რომელიც მიხედვით შესაძლებელი გახდება ინდივიდუალური ან ორგანიზაციული საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება.

თანამედროვე ფილოსოფოს-თეორიტიკოსთა ნაწილი არც თუ ისე იშვიათად სვამს კითხვას, თუ რამდენად საჭიროა ეთიკის კოდექსების არსებობა საერთოდ და რა გავლენას ახდენს ამგვარი დოკუმენტის არსებობა საჯარო მოხელის ან საზოგადოებრივი პროფესიის მქონე ინდივიდის ქცევაზე პრაქტიკაში. აღსანიშნავია, რომ ეთიკის კოდექსის

1 A. Scott Carson, M. Baetz, S. McGill, 'Codes of Conduct in the Private Sector', p.3, 2008.

ფენომენის მიმართ მეცნიერთა შორის არ არსებობს საერთო პოზიცია და გამოკვეთილად პოზიტიური ან ნეგატიური დამოკიდებულება.

მეცნიერთა ნაწილი (და ეს ნაწილი წარმოადგენს მნიშვნელოვან უმრავლესობას) (Michael Davis, Charles Harris. Jr., Michael S. Pritchard, Michael J. Rabins) თვლის, რომ პროფესიული ეთიკის კოდექსი არის პროფესიის მქონე ადამიანთა ქმედების მორალური მხარის მარეგულირებელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი. პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა, რამდენადაც ისინი აწესებენ ეთიკის იმ ზოგად, საერთო სტანდარტებს, რომელთაც უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული პროფესიის მქონე ყველა ადამიანის ქცევა.

ინდივიდუალურ დონეზე მოქმედ მორალურ სახელმძღვანელოს ფუნქციასთან ერთად, პროფესიული ეთიკის კოდექსები განიხილება ინსტიტუციონალურ ჭრილში, როგორც კონკრეტული პროფესიის მქონე ადამიანთა კოლექტიური განაცხადი და იმის პირობა, თუ რა სტანდარტით უნდა ემსახურონ ისინი საზოგადოების კეთილდღეობას. სოციალური ეთიკის ამერიკელი ფილოსოფოსი მაიკლ დევისი (Michael Davis) წერს: „ეთიკის კოდექსი წარმოადგენს თითოეული პროფესიის მქონე ადამიანის ცალკეული ზეწოლებისგან დაცვის საშუალებას... კოდექსი შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთგვარი კონვენცია პროფესიონალთა შორის და იგი არის კოორდინაციის პრობლემების გადაჭრის ამოსავალი წერტილი“².

პროფესიული ეთიკის კიდეც ერთმა თანამედროვე მეკლავარმა, აშშ-ს ნეშვილის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჩარლს ჰარისმა (Charles Harris) შემოგვთავაზა პროფესიული ეთიკის კოდექსების მნიშვნელობის ერთგვარი შემაჯამებელი შეფასება რომელიც მოიცავს ექვს ძირითად მიმართულებას: „პირველი, ეს არის ერთი პროფესიის მქონე ადამიანების კოლექტიური პასუხისმგებლობის გამოხატულება. მეორე, კოდექსი ხელს უწყობს ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ეთიკური ქცევა არის ნორმა. მესამე, ცალკეულ შემთხვევებში ეს იგი შეიძლება გახდეს შესენების საშუალება ან სახელმძღვანელო. მეოთხე, ეთიკის კოდექსის შემუშავება და მისი მოდიფიცირება შესაძლებელია აღმოჩნდეს მეტად სასარგებლო პროფესიისათვის. მეხუთე, კოდექსი შესაძლოა გახდეს საგანმანათლებლო მექანიზმი და იქცეს ამოსავალ წერტილად პროფესიულ შეხვედრებსა და დისკუსიებში. და ბოლოს, იგი შეიძლება გახდეს იმ გარემოების ხაზგასმის საშუალება სხვა ჯგუფებისთვის, რომ ეს კონკრეტული პროფესია არის ღირსეული და პროფესიული საქმიანობა“³.

2 D.Michael, "The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession". Philosophy and Public Affairs 20.2. p 150-167.1991.

3 Harris, Charles E., Jr., Michael S. Pritchard and Michael J. Rabins. "Engineering Ethics: Concepts and Cases", Belmont, Wadsworth Publishing, USA, 1995, p. 35

აღნიშნულ დამოკიდებულებას არ იზიარებს მეცნიერთა სხვა ჯგუფი (D. Rhode, D. Luhan, John Ladd, Heinz Luegenbiehl) რომელიც დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს ეთიკის კოდექსის არსებობას ადამიანის გადანყვეტილების მიღების პროცესში და თვლის, რომ „ყველა კანონმორჩილმა ადამიანმა იცის თუ როგორც მოიქცეს ეთიკურად ყოველგვარი სახელმძღვანელოს გარეშე“⁴. ამერიკელი ფილოსოფოსის და ეთიკის მეკლავარის ჯონ ლედის (John Ladd, 1918-2011 წწ.) აზრით, გადანყვეტილების მიღებისას და ამ გადანყვეტილების მართლზომიერების ეთიკის კოდექსზე დაყრდნობით შეფასების დროს „ხდება ეთიკის აღრევა სამართალთან“⁵. მისი აზრით, მცდარია აგრეთვე ის დამოკიდებულება, რომ საზოგადოებრივი პროფესიის მქონე ადამიანთა ეთიკა რაიმეთი გამოირჩევა „მორალურ საზოგადოებაში მცხოვრები ჩვეულებრივი ინდივიდის ეთიკისაგან“ (იქვე, J.Ladd). პროფესიის მქონე ადამიანებს, მისი აზრით, „არ გააჩნიათ რაიმე განსაკუთრებული უფლებები ან მოვალეობები, იმ უფლებებისა ან მოვალეობებისგან განსხვავებით, რაც მათ აქვთ როგორც მორალურ არსებებს. შესაბამისად, ეთიკის კოდექსები არის უმიზნო და შესაძლებელია დესტრუქციულიც“⁶.

აღიარებს რა პროფესიული ეთიკის კოდექსების გარკვეულ სოციალურ მნიშვნელობას, ეთიკის კოდექსების არსებობას კრიტიკულად ეკიდება კიდეც ერთი თანამედროვე მეცნიერი - Heinz Luegenbiehl-ი. მისი შეფასებით, „საბოლოო ჯამში, ეთიკის კოდექსები ქმნიან უფრო მეტ პრობლემას, ვიდრე გვეხმარებიან მათ გადაჭრაში“⁷. მეცნიერის აზრით, პრაქტიკოსი პროფესიონალები ძალიან იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ ეთიკის კოდექსს გადანყვეტილების მიღების დროს, რამდენადაც ამ კოდექსებში დაცული პრინციპები ხშირად შეუთავსებელია რეალობასთან. იგი ეთანხმება John Ladd-ის პოზიციასაც და აცხადებს, რომ „ეთიკის კოდექსის შესრულება შეიძლება კონფლიქტში მოვიდეს იმ მორალურ ავტონომიასთან, რომელსაც ჩვენ ველოდებით ინდივიდებისაგან“⁸.

ეთიკის კოდექსების არსებობის თაობაზე გან-

4 D. Rhode, D. Luhan, "The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral Confusion," Legal Ethics, St. Paul Foundation Press, 1992, pp. 121-127).

5 Ladd, John. "The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral Confusion". Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991. გვ 130-136.

6 J.Ladd, "Why Ethics Codes?," Center for the Study of Ethics in the Professions, Illinois Institute of Technology, <http://ethics.iit.edu/ecodes/introduction>, ბმული წაწახა 27.04.2018). (Luegenbiehl, Heinz C. "Codes of Ethics and the Moral Education of Engineers", Business and Professional Ethics Journal 2", Philosophy Documentation Center, p. 41-61, 1983)

7 Luegenbiehl, Heinz C. "Codes of Ethics and the Moral Education of Engineers", Business and Professional Ethics Journal 2", Philosophy Documentation Center, p. 41-61.

8 (იქვე, H. C. Luegenbiehl, 1983)

სხვაგვარი მეცნიერული პოზიციების არსებობის მიუხედავად, უდაოა, რომ საჯარო სამსახურის ეთიკის კოდექსი და არსებული სტანდარტები არ შეიძლება იყოს სტატიკურ მდგომარეობაში. ისინი უნდა იყოს პერმანენტული განახლების, გადახედვის და ინოვაციის დანერგვის პროცესში. აქვე უნდა აღინიშნოს პროფესიული ეთიკის კოდექსის არსებობის მნიშვნელობასთან და მოქმედების აუცილებლობასთან დაკავშირებული რამდენიმე ფუნდამენტური ასპექტი:

- პროფესიული ეთიკის კოდექსები განიხილება როგორც კონკრეტული პროფესიის მქონე ადამიანთა კოლექტიური განაცხადი და იმის დეკლარირება, თუ რა სტანდარტები უნდა ემსახურონ ისინი საზოგადოების კეთილდღეობას.

- პროფესიული ეთიკის კოდექსი არის ის ინდიკატორი, რომელიც მიხედვით საზოგადოებას გააჩნია საშუალება შეაფასოს თუ რამდენად შეესაბამება ცალკეულ მოხელეთა საქმიანობა, ისე მთელი პროფესიული სისტემის ფუნქციონირება საზოგადოებრივ დაკვთას და ინტერესებს.

- პროფესიული ეთიკის კოდექსი შესაძლებელია გახდეს ორგანიზაციული გავლენის ან ზემოქმედების მოხელის მხრიდან ძალაუფლების უკანონო გამოყენების და ზეწოლის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება.

- ცნობილია, რომ ცალკეული პროფესიის მქონე ადამიანს გააჩნია გარკვეული ინფორმაციული და ხშირ შემთხვევაში ფუნქციონალური პრივილეგია იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვის მიმართაც ახორციელებს ინდივიდი თავის საქმიანობას. შესაბამისად, არსებობს იმის აუცილებლობა, რომ იგი თავად მოქმედებდეს პროფესიული პასუხისმგებლობის მორალურ ფარგლებში, რომელიც ვალდებულს ხდის პროფესიის მქონე ინდივიდს იმოქმედოს მისი საქმიანობის ობიექტის ინტერესების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, სწორედ პროფესიული ეთიკის კოდექსი უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებულ აუცილებელი ქმედების მორალური ფარგლების დადგენას.

- ეთიკის კოდექსის არსებობა ეხმარება ყოველ ახალ პროფესიონალს მიიღოს ინფორმაცია მის საქმიანობასთან დაკავშირებული მორალური სტანდარტების და უკვე არსებული გამოცდილების შესახებ (რომლის ერთგვარ კომპილაციასაც თავად კოდექსი წარმოადგენს) და უადვილებს მას მიიღოს მართლზომიერი გადაწყვეტილება ეთიკური დილემის დადგომის შემთხვევაში.

- პროფესიული ორგანიზაციების მხრიდან, ეთიკის კოდექსი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ერთ-ერთი დამხმარე დოკუმენტი არასათანადო ქცევის ცალკეული შემთხვევაზე რეაგირების და სამომავლო პრევენციის მიზნით.

სტრუქტურულად, პროფესიული ეთიკის კოდექსები, როგორც წესი შედგება ორი ძირითადი კომპონენტით. პირველი, ეს არის ზოგადი ნაწილი,

სადაც თავმოყრილია ეთიკური ქცევის საყოველთაოდ მიღებული პრინციპები, როგორიცაა პატივისცა და პროფესიული ღირსების ცნება, პროფესიული სოლიდარობა და პასუხისმგებლობა და ა.შ. მეორე, კერძო ნაწილი მოიცავს იმ პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრავენ იმ მორალურ ფარგლებს, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ ამ კონკრეტული პროფესიის ადამიანების საქმიანობის განხორციელებასთან.

საქართველოში მოქმედებს პროფესიული ეთიკის კოდექსების საკმაოდ ფართო სპექტრი. საზოგადოებისთვის კარგადაა ცნობილი პროფესიული ეთიკის ისეთი კოდექსების არსებობა, როგორიცაა ექიმის, ჟურნალისტის, პოლიციელის, მასწავლებლის და ა.შ. რა თქმა უნდა, ეთიკის კოდექსის ცნობადობის დონე დამოკიდებულია ისეთი პროფესიულ საქმიანობასთან, რომლებიც ყველაზე მასშტაბურად არან ჩართული მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრების და ინტერესების რეალიზების პროცესში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მდიდარია პროფესიული ეთიკის კოდექსებით და პრაქტიკაში ვხვდებით ისეთ პროფესიულ კოდექსებს, რომელთა არსებობა და ფუნქციონირება საზოგადოების მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის ცნობილი. ამგვარ კატეგორიად შეიძლება მივიჩნიოთ „სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი“, „საბიბლიოთეკო პროფესიული ეთიკის კოდექსი“, „საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსი“, „საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის ეთიკის კოდექსი“, „საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის ეთიკის კოდექსი“, „სამშენებლო კომპანიათა ეთიკის კოდექსი“, „კონსულტანტის საქმიანი ეთიკის კოდექსი“ და ა.შ.

პროფესიის მქონე ადამიანთა მიერ ეთიკის კოდექსის პრაქტიკაში უშუალო გამოყენებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა წარმოადგენდეს გარკვეულ ვალდებულებას ყოველი პროფესიის წარმომადგენლის მომზადების საწყის ეტაპებზე. აღნიშნული მიდგომა მნიშვნელოვანია იმ გარემოების გათვალისწინებითაც, რომ ეთიკური დილემის პრობლემა საზოგადოებრივი პროფესიის მქონე ადამიანისთვის შეიძლება დადგეს მისი პროფესიული საქმიანობის დაწყების პირველივე მომენტიდან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ცალკეული პროფესიული სამსახურის ყოველ დამწყებ ინდივიდს გააჩნდეს შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაცია მის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ეთიკურ-მორალური ფარგლების შესახებ. აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ განვითარებადი საჯარო მართვის სისტემის მქონე ქვეყანაში, აღნიშნული პროცესი განიხილებოდეს როგორც უკლებლივ ყველა პროფესიის დაუფლების საწყისი კომპონენტი და ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა.

პროფესიული ეთიკის დანიშნულების და როლის გათვალისწინებით, საყურადღებოა ის გარემოება,

რომ ეთიკის კოდექსის არსი და ფუნქცია არ იქნეს გაიგივებული პროფესიული საქმიანობის სტანდარტებთან. ეთიკის კოდექსი არ აწესებს პროფესიონალის საქმიანობის განხორციელების პრაქტიკულ მეთოდებს. იგი არის იმ ფასეულობათა აღწერა, რომელთა გათვალისწინებითაც უნდა აწარმოოს საქმიანობა პროფესიის მქონე ინდივიდმა საზოგადოების წინაშე დაკისრებული პროფესიული და ზნეობრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე.

ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს იმ ძირითად ღირებულებებს, ქცევის ნორმებს და ეთიკის პრინციპებს, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს თითოეულმა მოსამსახურემ ყოველდღიური ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებისას. პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობა მხოლოდ აუმჯობესებს და მაღალ რანგში აყავს პროფესიის მატარებელ ადამიანთა, ისევე როგორც ფართო საზოგადოების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობის მიმართ. ეთიკის კოდექსი უზრუნველყოფს ეთიკის ნორმებისადმი პატივისცემის განმტკიცებას და სამსახურეობრივი მოვალეობების მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღრმავებას. შესაბამისად, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში პროფესიული საქმიანობის როლის გათვალისწინებით, პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობა და მათი პრაქტიკული რეალიზება მხოლოდ ხელს შეუწყობს ქართული საჯარო მართვის სისტემის შემდგომ პროგრესს. ეთიკური კოდექსების არსებობა სახელმწიფო მართვის ინსტიტუტებში მხოლოდ ხელს უწყობს ეთიკური ქცევის მაღალ სატანდარტებს და მათ სავალდებულო ხასიათს. იგი ხაზს უსვამს და აძლიერებს იმ იდეას, რომ საჯარო მოხელეთა ქცევა უნდა შეესაბამებოდეს და აკმაყოფილებდეს გაცილებით მაღალ მორალურ სტანდარტებს, ვიდრე ჩვეულებრივი სა-

მოქალაქო პირი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ზოგადი ან დარგობრივი ეთიკის კოდექსების არსებობა მიანიშნებს, აგრეთვე, სახელმწიფოს მზადყოფნას და ისევე როგორც საზოგადოების დაინტერესებას, რათა კიდევ უფრო ნათლად და დეტალურად განისაზღვროს საჯარო მართვასთან დაკავშირებული ქცევის ეთიკური კრიტერიუმები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Scott Carson, M. Baetz, S. McGill., `Codes of Conduct in the Private Sector`, 2008.
2. D.Michael, "The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession". Philosophy and Public Affairs 20.2. ,1991;
3. Harris, Charles E., Jr., Michael S. Pritchard and Michael J. Rabins. `Engineering Ethics: Concepts and Cases`, Belmont, Wadsworth Publishing, USA, 1995;
4. D. Rhode, D. Luhan, "The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral Confusion," Legal Ethics, St. Paul Foundation Press, 1992;
5. Ladd, John. "The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral Confusion". Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991;
6. J.Ladd, "Why Ethics Codes?", Center for the Study of Ethics in the Professions, Illinois Institute of Technology, <http://ethics.iit.edu/ecodes/introduction>,
7. Luegenbiehl, Heinz C. "Codes of Ethics and the Moral Education of Engineers", Business and Professional Ethics Journal 2", Philosophy Documentation Center, 1983